

Test Tema 24 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar:

- a) Deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
- b) Deberá desarrollarse dentro del plazo prorrogable de tres años.
- c) Deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de dos años.
- d) Deberá desarrollarse dentro del plazo prorrogable de dos años.

2. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

- a) A la libre asociación profesional.
- b) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
- c) A la libertad sindical.
- d) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

3. El ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público NO incluye:

- a) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla
- b) Las Administraciones de las entidades locales
- c) Las Universidades Públicas
- d) Las agencias y demás entidades de derecho privado con personalidad jurídica propia

4. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, indique cuál de las siguientes circunstancias justifica el nombramiento de funcionario interinos

- a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años
- b) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por otro empleado público, por un máximo de tres años
- c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de veinticuatro meses
- d) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a cinco años, ampliable hasta doce meses más

5. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece que los empleados públicos al servicio de la Administración:

- a) No pueden realizar en ningún caso ningún tipo de actividad pública ni privada.
- b) No pueden realizar, por regla general, una segunda actividad pública ni privada, si bien se establece un sistema de autorización previa y expresa de compatibilidad para el desarrollo de una segunda actividad y, además, se prevé una serie de excepciones al régimen de incompatibilidades.
- c) No pueden realizar nunca una segunda actividad privada, pero si pueden realizar una segunda actividad pública previa autorización expresa de la compatibilidad y siempre que no afecte al desempeño de su puesto de trabajo.
- d) No pueden realizar, por regla general, una segunda actividad privada, aunque se prevé la posibilidad de que se autorice tal realización a través de una autorización previa y expresa de compatibilidad, mientras que pueden realizar una segunda actividad pública cuando no interfiera en el desempeño de su puesto de trabajo, sin ningún tipo de limitación.

6. ¿Cuál de las siguientes retribuciones de los funcionarios se clasifica como NO complementaria?

- a) De destino.
- b) Específica.
- c) De productividad.
- d) De trienio.

7. En relación con el personal directivo profesional, según el Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) La selección de este personal ha de ser siempre por concurso.
- b) El personal directivo estará sujeto a evaluación en aquellos casos en que se exija dentro del Estatuto del Directivo Público.
- c) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia.
- d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva.

8. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los servicios extraordinarios prestados por los funcionarios fuera de la jornada normal de trabajo se retribuyen a través de:

- a) Las retribuciones complementarias.
- b) Las gratificaciones.
- c) Las horas extra.
- d) Las retribuciones extraordinarias.

9. ¿Cuáles son los complementos salariales de carácter personal que se adicionan al salario base?

- a) Antigüedad y complemento personal transitorio
- b) Antigüedad, complemento de puesto singular y complemento específico
- c) Nocturnidad, complemento específico y complemento de vitalidad
- d) Antigüedad, otras retribuciones de carácter personal, complemento personal transitorio y complemento personal derivado de traslados por causa de salud

10. ¿Cuál de las siguientes se trata de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado?

- a) Ley 5/2015
- b) Ley 3/2015
- c) Ley 3/2018
- d) Ley 15/2015

11. NO Tiene lugar la pérdida de la condición de funcionario cuando:

- a) Ante la pérdida de la nacionalidad.
- b) Ante la pena principal de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
- c) Ante la pena accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
- d) Ante la renuncia a la condición de funcionario en caso de sujeto a expediente disciplinario.

12. Según la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, no tienen la consideración de alto cargo:

- a) Los miembros del Gobierno.
- b) Los Delegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas.
- c) Los Directores Generales de la Administración General del Estado.
- d) Los jefes de Gabinete de los titulares de los Ministerios.

13. De acuerdo con el artículo 88.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de:

- a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
- b) Excedencia forzosa.
- c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
- d) -

14. ¿Cuál de las siguientes se trata de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones?

- a) Ley 19/2013
- b) Ley 53/1984
- c) Ley 20/2013
- d) Ley 11/2007

15. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:

- a) No podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
- b) Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
- c) Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario titular en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indeterminada.
- d) Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.

16. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, NO resulta de aplicación al personal funcionario al servicio de:

- a) La Universidad Complutense de Madrid.
- b) El Banco de España.
- c) El Ayuntamiento de Madrid.
- d) La Agencia Española de Protección de Datos.

17. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, el personal directivo profesional:

- a) Exclusivamente ha de ser funcionario de carrera.
- b) Exclusivamente ha de ser funcionario de carrera o interino.
- c) Ha de ser funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

18. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:

- a) El personal comprendido en el ámbito de esta Ley, no podrá ejercer ninguna otra actividad profesional
- b) El personal comprendido en el ámbito de esta Ley podrá ejercer otra actividad profesional siempre y cuando obtenga la autorización correspondiente
- c) El personal comprendido en el ámbito de esta Ley podrá ejercer otra actividad profesional en una empresa privada, en asuntos en los que haya intervenido en los dos últimos años por razón del puesto público, siempre que no interfiera con el horario de su puesto público.
- d) Existe una serie de actividades que quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades.

19. Según se establece en el Real Decreto Legislativo 5/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para una Unidad electoral con un censo de 451 funcionarios, el número de representantes a elegir para esa Junta de Personal será de:

- a) 9
- b) 13
- c) 17
- d) 21

20. Según el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿qué porcentaje de las plazas de una oferta de empleo público debe reservarse para personas con discapacidad intelectual?

- a) 0,01
- b) 0,02
- c) 0,07
- d) 0,1

21. La Oferta de Empleo Público, según el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, se aprobará:

- a) Una vez cada dos años.
- b) Anualmente por los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas.
- c) Cuando exista necesidad de cubrir plazas.
- d) Cada tres años.

22. Según el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿en qué circunstancia NO se nombraría un funcionario interino?

- a) Para la ejecución de un programa de carácter temporal de 35 meses.
- b) Por acumulación de tareas durante 10 meses.
- c) Cuando una plaza vacante no pueda cubrirse por un funcionario de carrera.
- d) Cuando haya que cubrir una baja por maternidad de una funcionaria de carrera.

23. Conforme al artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como «riesgo laboral»:

- a) Cualquier lesión sufrida por un trabajador con motivo u ocasión del trabajo.
- b) Cualquier patología sufrida por un trabajador con motivo de la realización de actividades potencialmente peligrosas.
- c) Cualquier daño sufrido por un trabajador en ausencia de medidas preventivas en el trabajo.
- d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.

24. Los funcionarios de carrera que sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas serán declarados en situación de:

- a) Servicios especiales.
- b) Servicio activo.
- c) Servicio en otras Administraciones públicas.
- d) Excedencia.

25. El Estatuto Básico del empleado público determina como clases de personal los siguientes:

- a) Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
- b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- c) Funcionarios e interinos.
- d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.

26. Según el régimen de conflictos de intereses y de compatibilidades, cuál de los siguientes NO se consideran intereses personales:

- a) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.
- b) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente.
- c) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración.
- d) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o cuarto grado de afinidad.

27. El Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Define un modelo único para la evaluación del desempeño de sus empleados
- b) Faculta a las Administraciones Públicas para que establezcan un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus empleados
- c) No establece ninguna relación entre la evaluación del desempeño y la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso
- d) Define un modelo para la gestión de competencias

28. ¿Cuál de los siguientes se trata de un principio ético del EBEP?

- a) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas.
- b) No aceptarán trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja justificada por parte de personas físicas o entidades privadas.
- c) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, sus superiores, y restantes empleados públicos.
- d) Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a los posteriores responsables.

29. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1j del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, los funcionarios de carrera, cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales, será declarados en situación de:

- a) Servicio activo
- b) Servicios especiales
- c) Servicios en otras Administraciones Públicas
- d) Excedencia

30. Atendiendo a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la opción INCORRECTA respecto al personal interino:

- a) Deberá ser cesado cuando pase un año desde que comenzó la relación laboral.
- b) Deberá ser cesado cuando se reintegre el titular ordinario del puesto.
- c) Deberá ser cesado cuando tome posesión el titular ordinario del puesto.
- d) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento

31. Uno de los supuestos que se indica a continuación NO supone el pase de los funcionarios de carrera a la situación de servicios especiales de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Señale cual:

- a) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
- b) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional.
- c) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
- d) Cuando sean transferidos a las Comunidades Autónomas.

32. Un gestor público, conforme a lo establecido en el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas:

- a) Podrá ejercer actividades privadas profesionales bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado, previa solicitud de compatibilidad.
- b) No podrá ejercer actividades privadas profesionales bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.
- c) Deberá solicitar compatibilidad para todas aquellas actividades privadas que quiera ejercer, incluidas las relacionadas con la gestión del patrimonio personal o familiar.
- d) -

33. En el artículo 55 del RD Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se establece que:

- a) Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
- b) Todos los españoles tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, legalidad y capacidad.
- c) Todos los españoles tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
- d) Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, legalidad y capacidad.

34.Cuál de los siguientes, NO se encuentra entre los supuestos en los cuales los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

- a) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tres meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
- c) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función.
- d) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.

35. En relación con el derecho de reunión de los empleados públicos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Están legitimados para convocar una reunión, entre otros, los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
- b) Solo los funcionarios de carrera y funcionarios interinos pueden ejercer el derecho de reunión.
- c) Están legitimados para convocar una reunión los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 20 por 100 del colectivo convocado.
- d) Las reuniones en el centro de trabajo se realizarán siempre dentro del horario laboral.

36. ¿Qué norma recoge que: Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados?

- a) Ninguna. Ya nos gustaría.
- b) El EBEP
- c) La LOFP
- d) La 39/2015

37. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 10 que la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetaran en todo caso los principios de:

- a) Igualdad, mérito y concurrencia
- b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- c) Igualdad, mérito y publicidad.
- d) -

38. En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el permiso de lactancia se prevé para el caso de hijos menores de:

- a) Nueve meses.
- b) Dieciocho meses.
- c) Seis meses.
- d) Doce meses.

39. De acuerdo al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios/as de carrera pierden su condición de tal, entre otros, en el siguiente supuesto:

- a) Por sanción de demérito.
- b) Por excedencia forzosa.
- c) Por incapacidad temporal.
- d) Por renuncia a la condición de funcionario.

40. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante el tiempo que dure dicha suspensión:

- a) Las retribuciones básicas y complementarias, y en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
- b) El setenta y cinco por ciento de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como, en su caso, las prestaciones por hijo a cargo.
- c) El cincuenta por ciento de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como, en su caso, las prestaciones por hijo a cargo.
- d) Las retribuciones básicas, y en su caso, las prestaciones por hijo a cargo.

41. Entre los permisos de los funcionarios públicos recogidos en el art. 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, está:

- a) Por lactancia de un hijo menor de doce meses una hora diaria de ausencia del trabajo.
- b) Por enfermedad grave de un tío.
- c) Por asuntos particulares doce días al año.
- d) Por matrimonio dos meses.

42. De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse:

- a) No hay plazo determinado para desarrollarse. Depende de cada convocatoria.
- b) Tendrán que ejecutarse en un plazo de tres años prorrogables a dos más.
- c) Serán los órganos competentes de cada Comunidad quienes establezcan la periodicidad.
- d) En todo caso, dentro del plazo improrrogable de tres años.

43. Según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

- a) A la libertad sindical.
- b) A la libre asociación profesional.
- c) A la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- d) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

44. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

- a) Cuando sean designados como personal eventual, en todo caso.
- b) Cuando se encuentren en situación de excedencia voluntaria, por prestación de servicios en otras Administraciones.
- c) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
- d) Cuando se encuentren en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en otras Administraciones, siempre que no opten por permanecer en la situación de servicio activo.

45. El Título I del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se denomina:

- a) Adquisición y pérdida de la relación de servicio
- b) Situaciones administrativas
- c) Objeto y ámbito de aplicación
- d) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

46. Según el Estatuto Básico del Empleado Público los funcionarios de carrera que sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional serán declarados en situación de:

- a) Servicios Especiales.
- b) Servicio Activo.
- c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
- d) Excedencia.

47. Conforme al artículo 85.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en cuál de las siguientes situaciones NO se hallará un funcionario de carrera?

- a) Servicio activo.
- b) Servicio en otras Administraciones.
- c) Ejercicio como personal directivo.
- d) Servicios especiales.

48. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
- b) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
- c) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a dos años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
- d) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a cuatro años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

49. ¿Tiene preferencia el personal funcionario en el nombramiento del personal directivo en las agencias estatales?:

- a) Sí, siempre que sea titulado superior, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, y mediante procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la publicidad.
- b) No, siempre y cuando se garantice el mérito, la capacidad y la publicidad.
- c) Sí.
- d) En las agencias estatales sólo existe personal laboral.

50. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las funcionarias en situación de excedencia por violencia de género:

- a) Tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, durante los dos primeros meses.
- b) Tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los dos primeros meses.
- c) Tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los seis primeros meses.
- d) Tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los seis primeros meses.

51. NO es un requisito general para acceder al empleo público:

- a) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
- b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial.
- c) Tener cumplidos los 16 años y ser español de nacimiento.
- d) Tener una determinada nacionalidad.

52. ¿Cuál de las siguientes NO es una clase de empleado público?

- a) Personal eventual.
- b) Funcionarios interinos.
- c) Funcionarios de libre designación.
- d) Personal laboral.

53. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia podrá nombrarse funcionarios interinos con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las circunstancias del artículo 10.1. Señale la circunstancia CORRECTA:

- a) La sustitución transitoria de los titulares, por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
- b) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de dos años, en los términos previstos en el artículo 10.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
- d) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

54. El personal funcionario que haya perdido su condición por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, ¿podrá solicitar la rehabilitación?

- a) En ningún caso.
- b) Sí, una vez cumplida la condena, y le será concedida.
- c) Sí, que podrá ser concedida por los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas, con carácter excepcional, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido.
- d) -

55. Un funcionario de carrera que dispone de todas sus tardes libres duda de si puede ejercer como profesor universitario de 16h a 18h de lunes a jueves al salir del Ministerio. ¿Qué debe hacer?

- a) Puede ejercer de profesor al ser una excepción a las incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
- b) No puede ejercer de profesor al estar contemplada esta actividad entre las incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
- c) Deberá consultar a la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
- d) Deberá consultar a la Oficina de Conflictos de Intereses de su Ministerio.

56. Según el artículo 13 de la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo de la AGE, los altos cargos ejercerán sus funciones:

- a) con dedicación exclusiva y podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena.
- b) con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena.
- c) con dedicación exclusiva y podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, de carácter privado, por cuenta propia o ajena.
- d) Podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que, directa o indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea.

57. El desempeño de funciones que implican el ejercicio de potestades públicas o salvaguardia de los intereses generales del Estado puede asumirse por:

- a) Los empleados públicos.
- b) Los funcionarios de carrera.
- c) Personal laboral fijo y funcionario de carrera.
- d) Personal laboral y funcionario de carrera.

58. Conforme al artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:

- a) Personal funcionario, personal interino y funcionarios eventuales
- b) Funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual
- c) Personal funcionario indefinido, personal funcionario temporal, personal interino y funcionarios eventuales
- d) Personal funcionario, personal interino laboral y funcionarios eventuales, ya sean fijos, por tiempo indefinido o temporal

59. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados en la AGE, se denomina:

- a) Evaluación del desempeño.
- b) Carrera profesional.
- c) Evaluación de la productividad.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

60. En el Grupo A1 de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, el abanico de niveles de complemento de destino previsto para el mismo, es el siguiente:

- a) 28, 29 y 30.
- b) Entre el 26 y el 30.
- c) Sólo el nivel 30.
- d) Entre el 24 y el 30.

61. En relación con los puestos del personal directivo en la Administración General del Estado:

- a) Los puestos de personal directivo público profesional no podrán cubrirse de manera provisional.
- b) Tienen la consideración de personal directivo profesional las personas titulares de las direcciones generales.
- c) El nombramiento en puestos de personal directivo profesional podrá realizarse por el procedimiento de concurso o por el procedimiento de libre designación.
- d) El nombramiento del personal directivo público tendrá una duración mínima de 3 años, renovable por idéntico periodo, a propuesta del órgano competente para la designación.

62. El artículo 97.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula la prescripción de las faltas y sanciones disciplinarias, estas serán:

- a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses.
- b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
- c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
- d) -

63. El desempeño de la función pública será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo o profesión siempre que:

- a) Menoscabe su objetividad en el desempeño de su cargo público
- b) Comprometan su imparcialidad
- c) Cuando perjudiquen intereses particulares de los ciudadanos
- d) Cuando incumplan parte de sus deberes y obligaciones como funcionarios públicos

64. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿a través de qué instrumento de gestión podrán las Administraciones Públicas prever medidas de movilidad que puedan consistir en la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de determinados ámbitos?

- a) A través de la Oferta de Empleo Público.
- b) A través de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
- c) A través de la aprobación de procesos redistribución de efectivos.
- d) A través de los Planes de ordenación de los recursos humanos.

65. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, los empleados públicos tienen, entre otros, el siguiente derecho individual que se ejerce de forma colectiva:

- a) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de servicios esenciales de la comunidad.
- b) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
- c) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- d) A la libre asociación profesional.

66. En relación con los Directores Generales, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a) Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1 salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario.
- b) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.
- c) Deberán reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- d) Se consideran altos cargos a los efectos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.

67. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

- a) Establece que los empleados públicos ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos
- b) Establece que los empleados públicos ajustarán su actuación únicamente con lealtad a sus superiores
- c) Establece que los empleados públicos deberán influir en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo con o sin justa causa
- d) No recoge ningún principio ético para los empleados públicos

68. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos se clasifican en:

- a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral.
- b) Funcionarios de carrera, funcionarios laborales y personal eventual.
- c) Funcionarios fijos, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
- d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.

69. Señale la respuesta CORRECTA, relativa al sistema de empleo público en España:

- a) Se caracteriza por una preferencia constitucional por un modelo funcionarial, si bien la mayoría de empleados al servicio de la Administración Local son personal laboral, y se regula con carácter básico en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- b) No se menciona en la Constitución Española, sino que cada Administración lo regula libremente, de forma que, en el ámbito de la Administración General del Estado, se regula en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- c) Es, por mandato constitucional, un modelo exclusivamente funcionarial, de forma que no cabe que haya personal laboral al servicio de la Administración.
- d) Es regulado por cada Administración por medio de su propia ley, siendo el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público la norma que regula el empleo público solo de la Administración General del Estado.

70. ¿Cuál de las siguientes situaciones administrativas NO reviste carácter básico y obligatorio para todas las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en el TREBEP?

- a) Los servicios especiales.
- b) La excedencia forzosa.
- c) La excedencia voluntaria por interés particular.
- d) La excedencia por razón de violencia terrorista.

71. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal eventual:

- a) No es empleado público.
- b) Es empleado público clasificado como personal funcionario.
- c) Es empleado público pero no está clasificado como personal funcionario.
- d) Es empleado público clasificado como personal directivo profesional.

72. Los funcionarios de carrera podrán obtener excedencia por interés particular:

- a) Sin necesidad de haber prestado servicios efectivos previamente.
- b) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores.
- c) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores.
- d) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

73. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, constituye la:

- a) Promoción profesional vertical
- b) Carrera profesional vertical
- c) Promoción interna vertical
- d) Carrera profesional interna

74. Señale cuál de los siguientes tipos de personal está incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

- a) Personal civil de la Administración del Estado
- b) Personal militar de la Administración del Estado
- c) Personal al servicio del Banco de España
- d) Todas las anteriores son correctas

75. La funcionaria que acceda a la situación de excedencia por razón de violencia de género tendrá derecho a:

- a) La reserva del puesto de trabajo que desempeñara durante el período en que se encuentre en dicha situación.
- b) Percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los diecinueve primeros meses de duración de la excedencia.
- c) A que se le computen los seis primeros meses de duración a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
- d) La reserva del puesto de trabajo que desempeñara durante los tres primeros meses de duración.

76. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el número aproximado de personal al servicio de las AAPP?

- a) 1,5 millones de personas
- b) 2,7 millones de personas
- c) 3,2 millones de personas
- d) 3,8 millones de personas

77. Los empleados públicos que lo son en virtud de un nombramiento legal y desempeñan servicios de carácter permanente son:

- a) Funcionarios de carrera.
- b) Contratados en régimen de derecho laboral.
- c) Personal eventual.
- d) Todos los anteriores.

78. Según el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿hasta cuántos funcionarios podrían representar 3 Delegados de Personal de una Unidad Electoral?

- a) 31
- b) 49
- c) 59
- d) 61

79. Señale la falsa: El Estatuto Básico del Empleado Público aplica en lo que proceda al personal laboral de:

- a) el Ayuntamiento de Calahorra
- b) la Universidad Pontificia de Salamanca
- c) la Consejería de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla
- d) la Agencia Española del Medicamento

80. En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y dentro de la clasificación de los empleados públicos, ¿cuál de los siguientes no se clasifica como empleados públicos?

- a) Funcionario de carrera.
- b) Personal Laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- c) Funcionarios interinos.
- d) Personal directivo profesional.

81. ¿Cuál de las siguientes conductas NO se recoge en el Estatuto Básico del empleado público como deberes y principios éticos del empleado público?

- a) Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
- b) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
- c) Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
- d) Influirán en la agilización de trámites o prodecimientos sin justa causa.

82. ¿Durante cuánto tiempo podrá ausentarse el trabajador de su trabajo, con derecho a remuneración y previo aviso y justificación?

- a) 20 días naturales por matrimonio
- b) 1 día natural por nacimiento de hijos
- c) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal
- d) 3 días naturales por traslado de su domicilio habitual sin cambio de residencia

83. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ¿en qué administración se concentra un mayor número de efectivos?

- a) Administración General del Estado
- b) Administración de las CCAA
- c) Entidades locales
- d) No se dispone de este dato

84. Un gestor público, conforme a lo establecido en los principios de buen gobierno:

- a) Deberá solicitar reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, siempre y cuando la cuantía del regalo no supere el 30 por 100 de la productividad específica asociada al puesto de trabajo.
- b) En caso de que el regalo tenga relevancia institucional, deberá donarlo al Archivo Histórico Nacional previa fiscalización positiva del órgano gestor.
- c) No aceptará para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.
- d) -

85. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones:

- a) Del puesto o cargo que desempeñen.
- b) Del puesto de trabajo de origen.
- c) Las básicas del puesto de trabajo de origen y las complementarias del de destino.
- d) Las que elija voluntariamente el funcionario.

86. De acuerdo con el Real Decreto 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, una de las circunstancias que debe darse para el nombramiento de un funcionario interino son el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de:

- a) 3 meses, dentro de un período de 6 meses.
- b) 12 meses, dentro de un período de 18 meses.
- c) 9 meses, dentro de un período de 18 meses.
- d) 8 meses, dentro de un período de 12 meses.

87. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el funcionario de carrera se define como:

- a) Todo el que, por disposición inmediata de la Ley, o por elección o por nombramiento de Autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas.
- b) Aquel que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.
- c) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- d) Todo aquel que, desde su posición en una Administración Pública, sirva los intereses generales de los ciudadanos desempeñando una función retribuida.

88. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, indique cuál de los siguientes mecanismos es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera:

- a) La oferta de empleo público
- b) El concurso
- c) La libre designación
- d) La comisión de servicios